

南 京 大 学

南字发〔2019〕69号

关于印发《南京大学 处理学术不端行为办法（试行）》的通知

各院系、各单位：

为加强学术道德建设，严明学术纪律，规范学术行为，维护学校学术声誉，促进我校学术研究活动的持续健康发展，根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）《南京大学章程》和《南京大学学术委员会章程》等有关规定，特制定《南京大学处理学术不端行为办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：南京大学处理学术不端行为办法（试行）



附件

南京大学处理学术不端行为办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强学术道德建设，严明学术纪律，规范学术行为，维护学校学术声誉，促进我校学术研究活动的持续健康发展，根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）《南京大学章程》和《南京大学学术委员会章程》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称学术不端行为是指我校教学科研人员、管理人员和学生，在科学研究或相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。

已毕业（结业）学生或已获得学位的学生在学校学习期间的学术不端行为查处适用本办法。

第三条 学校处理学术不端行为坚持教育与惩戒结合的原则，不断完善学术治理体系，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

学校师生在科研活动中应当遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

第四条 学校充分支持和保障学校学术委员会依法履行职责，统筹建设集教育、预防、监督和惩治于一体的学术诚信体系。学校学术委员会下设学风组，负责调查学术不端行为。

第二章 受理与调查

第五条 学校学术委员会是学校学术不端行为的调查和认定主体，学校学术委员会学风组负责具体实施。学校学术委员会秘书处是学术不端行为的受理机构，负责受理单位、个人对我校教学科研人员、管理人员及学生学术不端行为的举报。

校内其他单位或者个人收到学术不端行为的举报，应在5个工作日内将举报信息转交受理机构。

上级部门要求查办、其他单位移送查办或者通过其他途径发现的学术不端行为，应依照本规程规定的程序认真调查处理。

第六条 对学术不端行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）有实施学术不端行为的事实；
- （三）有客观的证据材料或者查证线索。

匿名举报原则上不予受理，但事实清楚、证据充分或者线索明确的予以受理。

第七条 对符合本办法所规定条件的举报材料，受理机构应当自实际收到举报材料之日起30个工作日内作出受理与否的决定并通知实名举报人；对不予受理的实名举报，应当书面说明理由并告知实名举报人。

第八条 受理机构受理举报后，应当在7个工作日内提交学校学术委员会学风组。

学校学术委员会学风组可以委托相关机构或者有关专家就举报内容的合理性、调查的可能性等进行初步审查，并在

学术不端行为举报受理后 30 个工作日内作出是否进入正式调查的决定。

决定不进入正式调查的,受理机构应当告知实名举报人。实名举报人如有新的证据,可以在不进入正式调查的决定送达后 10 个工作日内提出异议。受理机构应当在实名举报人提出异议后 30 个工作日内对新的证据进行审查并作出是否进入正式调查的决定;认为异议不成立的,应当告知实名举报人。

第九条 对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织披露的涉及本校人员的学术不端行为,由学校学术委员会学风组组织初步审查并决定是否进入正式调查。

第十条 决定进入正式调查的,受理机构应当通知被举报人。

学校学术委员会学风组负责对被举报行为组织调查组进行调查,调查组可以由学校学术委员会学风组直接组建,也可根据举报内容指定或委托相关机构成立调查组调查。可委托或指定的相关机构包括但不限于:

- (一) 学校学术委员会科学技术分委员会;
- (二) 学校学术委员会人文社会科学分委员会;
- (三) 学校学位评定委员会;
- (四) 学校教学委员会;
- (五) 学校专业技术职务聘任委员会;
- (六) 相关学科背景的院系学术委员会。

调查组应当不少于 3 人,必要时可包括学校纪检、监察机构、教师工作部指派的工作人员,可以邀请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

第十一条 调查组成员与实名举报人或者被举报人有合作、亲属或者师生等直接利害关系的，应当回避。

第十二条 调查可通过查询资料、现场查看、实验检验、询问证人、询问实名举报人和被举报人等方式进行。调查组认为有必要的，可以委托无利害关系的专家或者第三方专业机构就有关事项进行独立调查或者验证。

第十三条 调查组在调查过程中，应当认真听取被举报人的陈述、申辩，对有关事实、理由和证据进行核实；必要时可以采取听证方式。

第十四条 校内有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要的便利和协助。

实名举报人、被举报人、证人及其他有关人员应当如实回答询问，配合调查，提供相关证据材料，不得隐瞒或者提供虚假信息。

第十五条 调查过程中，出现知识产权等争议引发的法律纠纷的，且该争议可能影响行为定性的，应当中止调查，待争议解决后重启调查。

第十六条 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括调查人员、调查过程、事实认定及理由、调查结论等，必要时可提出对有关人员的处理建议。

学术不端行为涉及多名责任人的，调查报告中应当区别各责任人在行为中所起的作用。

第十七条 正式调查原则上应当在3个月内完成。情况复杂的，经学校学术委员会同意，可以适当延长调查期限，但延长期限一般不超过3个月。

第十八条 接触举报材料和参与调查处理的人员，不得

向无关人员透露实名举报人、被举报人个人信息及调查情况。调查组可以要求实名举报人、被举报人、证人及其他相关人员在调查期间对被调查事项、调查过程和其他相关信息保密，必要时可要求签订保密承诺书，并明确保密期限。

第三章 认 定

第十九条 学校学术委员会学风组或主任会议应当对调查组提交的调查报告进行审查，必要时应当听取调查组的汇报；学校学术委员会可以对被调查行为是否构成学术不端行为以及行为的性质、情节等作出认定结论，必要时依职权向学校或学校有关部门提出处理建议。

第二十条 在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- （一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- （二）篡改他人研究成果；
- （三）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；
- （五）在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；
- （六）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- （七）其他根据学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第二十一条 有学术不端行为且有下列情形之一的，应

当认定为情节严重：

- （一）造成恶劣影响的；
- （二）存在利益输送或者利益交换的；
- （三）对举报人进行打击报复的；
- （四）有组织实施学术不端行为的；
- （五）多次实施学术不端行为的；
- （六）其他造成严重后果或者恶劣影响的。

第四章 处 理

第二十二条 学校根据学校学术委员会学风组或主任会议通过的认定结论和处理建议，结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序对学术不端行为责任人进行处理：

- （一）通报批评；
- （二）终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；
- （三）撤销相关学术奖励或者荣誉称号；
- （四）辞退或解聘；
- （五）法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术不端行为责任人获得有关部门、机构设立的相关科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，学校根据关联情况向相关主管部门提出处理建议。

学生有学术不端行为的，按照学生管理的相关规定给予相应处分。

学术不端行为与获得学位有直接关联的，由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

第二十三条 对学术不端行为作出处理决定，应当制作处理决定书，包括以下内容：

- （一）责任人的基本情况；
- （二）经查证的学术不端行为事实；
- （三）处理意见和依据；
- （四）救济途径和期限；
- （五）其他必要内容。

第二十四条 处理决定书应当送达当事人并由其本人在送达回执上签收，自送达之日起生效。当事人拒绝签收或者无法送达的，在学校指定公告栏上张贴或者在学校指定的网站或者媒体上公告，公告期为 15 个工作日，公告期满视为送达。

第二十五条 经调查认定，不构成学术不端行为的，根据被举报人申请，学校应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。

调查处理过程中，发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的，应当认定为举报不实或者虚假举报，举报人应当承担相应责任。属于本校人员的，学校应当按照有关规定给予处理；不属于本校人员的，应通报其所在单位，并提出处理建议。

第二十六条 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定，造成不良影响的，按照有关规定给予处分或者其他处理。

第五章 复 核

第二十七条 举报人或者学术不端行为责任人对处理决定不服的，可以在收到处理决定后 30 日内，以书面形式向处

理机构提出异议或复核申请。

异议或复核不影响处理决定的执行。

第二十八条 处理机构收到异议或者复核申请后，应当交由学校学术委员会组织讨论，并于15日内作出是否受理的决定。决定受理的，学校学术委员会可以另行组织调查组进行调查，并于3个月内作出复核结论。决定不予受理的，应当书面通知当事人。

复核结论改变原认定结论的，处理机构应当根据复核结论相应变更处理决定。申请人对学校学术委员会的认定结论无异议但对处理决定不服的，由处理机构按照学校相关规定予以处理。

第二十九条 申请人对复核决定不服，仍以同一事实和理由提出复核申请的，不予受理。

第六章 附 则

第三十条 本办法由学校学术委员会秘书处负责解释。

第三十一条 本办法经2019年4月4日学校党政联席会议审议通过，自发布之日起正式施行。

